

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 120 del 06/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 53 del 06/03/2023

OGGETTO: Progetto per la "Realizzazione di una piscina a servizio delle residenze. Determinazione conclusiva, con Parere Negativo, della Conferenza di Servizi decisoria. Codice Univoco SUE 349

CUP:

CIG:

Imp.

CAP.

- COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- la Ditta De Riso Paparo Riccardo ha trasmesso, sul portale Calabria SUE, Codice 349, a questo Ente un progetto per la "realizzazione di una piscina a servizio delle residenze";
- l'allegato progetto è stato redatto dal Geom. Chiaravallotti Leonardo.

Considerato che con nota prot. n° 367 del 19/01/2023 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di "realizzazione di una piscina a servizio delle residenze";

Preso atto dei pareri espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. **Parere Paesaggistico Favorevole** da parte della Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica – Servizio Paesaggistica di Catanzaro, trasmesso in data 03/03/2023 (prot. n. 1157) acquisito al protocollo dell'Ente in data 06/03/2023 al prot. n. 1323; Valutato ed acquisito l'assenso, con relative condizioni di miglioramento in merito alle proprie determinazioni presentate;
2. con nota pervenuta sul Portale Calabria SUE relativa alla Pratica n° 349 caricata in data 03/03/2023 e protocollata da questo Ente in data 03/03/2023 con Prot. n° 1302 è stato richiesto l'annullamento ed il ritiro della pratica medesima;

Considerato il verbale n°1 del 03/03/2023, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo **Negativo**, in quanto con nota pervenuta sul Portale Calabria SUE in relazione alla Pratica n° 349 caricata in data 03/03/2023 e protocollata da questo Ente in data 03/03/2023 con Prot. n° 1302 è stato richiesto l'annullamento ed il ritiro della predetta pratica;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n°1 del 03/03/2023 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo **Negativo**, poichè è stato verificato che il richiedente abbia espresso e motivato la propria volontà al ritiro della Pratica in oggetto con la nota caricata sul Portale Calabria SUE in relazione alla Pratica n° 349 inviata in data 03/03/2023 e protocollata da questo Ente in data 03/03/2023 con Prot. n° 1302 con cui si è stato richiesto l'annullamento ed il ritiro della predetta pratica;
2. di concludere con **esito Negativo** la Conferenza di Servizi Decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento per la "realizzazione di una piscina a servizio delle residenze". Codice Univoco SUE 349, in quanto è stato richiesto l'annullamento ed il ritiro della pratica;

3. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
6. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

